

## Familienkontakt und Eilsache

Versicherte: Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Schülerin, wohnhaft in Jena-Lobeda. Eltern: Katrin Wehner, Medizinische Fachangestellte, und Robert Wehner, Busfahrer. Krankenkasse: SaalePlus Krankenkasse.

Die Eltern melden sich am 30.06.2026. Der Ablehnungsbescheid datiert vom 19.06.2026, Zugang am 22.06.2026. Die Kinderklinik hat einen Therapiebeginn im August 2026 empfohlen, weil die neurologische Verschlechterung seit Frühjahr 2026 zunimmt.

### Alltag

Samira besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums. Sie hat Konzentrationsstörungen, feinmotorische Probleme, Müdigkeit und wiederholte Schmerzepisoden. Sie kann noch selbstständig zur Schule gehen, schafft aber seit Mai 2026 keine vollen Schultage mehr. Die Eltern führen ein Symptomtagebuch.

### Auftrag

1. Widerspruch sichern.
2. Ärztliche Unterlagen in eine Beweismatrix bringen.
3. Prüfen, ob einstweiliger Rechtsschutz vor Therapiebeginn nötig ist.
4. Kasse zur persönlichen fachärztlichen Befassung und zur Bewertung des irreversiblen Schadens drängen.

## Antrag der Kinderklinik Jena

Universitätsklinikum Jena, Zentrum für seltene Stoffwechselerkrankungen Behandelnder Arzt: Prof. Dr. Albrecht Merten Datum: 03.06.2026

### Antrag

Für Samira Wehner beantragen wir die Kostenübernahme einer Enzymsubstitution mit Velaglucose-Nord. Die Patientin leidet an einer seltenen lysosomalen Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die Erkrankung zeigt seit März 2026 eine klinisch relevante Progression.

### Medizinisches Ziel

Das Ziel ist nicht Symptomkomfort, sondern die Verlangsamung neurologischer Verschlechterung und der Erhalt schulischer und alltäglicher Selbstständigkeit. Ohne Behandlung drohen irreversible Schäden an Feinmotorik, Kognition und Gangbild.

### Bisherige Behandlung

| Zeitraum      | Maßnahme                             | Ergebnis                        |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2022 bis 2024 | symptomatische Schmerztherapie       | teilweise Entlastung            |
| 2024          | Physiotherapie und Ergotherapie      | Stabilisierung Feinmotorik      |
| 2025          | Ernährungs- und Stoffwechselberatung | keine Progressionskontrolle     |
| 2026          | Intensivierte Ergotherapie           | Verschlechterung trotz Therapie |

### Begründung für Velaglucose-Nord

Das Arzneimittel ist für eine eng verwandte Unterform zugelassen. Bei Samiras Mutation liegt keine identische Zulassungssituation vor. Die biochemische Zielstruktur ist jedoch vergleichbar, und die internationale Fallserie VELO-Teen zeigt bei fünf Jugendlichen Stabilisierung über zwölf Monate. Wir halten einen Therapieversuch medizinisch für geboten.

Die jährlichen Arzneimittelkosten betragen voraussichtlich 486.000 EUR. Die Behandlung soll zunächst für sechs Monate bewilligt und anhand neurologischer Parameter überprüft werden.

# Genetik und Krankheitsverlauf

## Molekulargenetischer Befund

Institut für Humangenetik Jena, Bericht vom 14.04.2026.

Nachweis einer homozygoten Variante c.884G>A im Gen LSN2. Die Variante wird als wahrscheinlich pathogen bewertet. In der Datenbank RareMet-Registry sind 18 Fälle mit vergleichbarer neurologischer Beteiligung dokumentiert. Für die exakte Variante liegen nur zwei Verlaufsberichte vor.

## Neurologischer Verlauf

Neuropädiatrische Untersuchung vom 22.05.2026:

- Feinmotorik rechts deutlich verlangsamt.
- Gangbild unsicher bei schneller Richtungsänderung.
- Konzentrationsspanne im Test unter altersentsprechendem Niveau.
- MRT ohne akute Entzündung, aber diskrete Signalveränderungen im Kleinhirn.
- Empfehlung: rasche Entscheidung über krankheitsmodifizierende Therapie.

## Symptomtagebuch der Eltern

| Woche                 | Beobachtung                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 13.05. bis 19.05.2026 | drei Schultage vorzeitig beendet, Schmerzen Beine       |
| 20.05. bis 26.05.2026 | Treppe zur Wohnung nur mit Pause, Sturz auf Gehweg      |
| 27.05. bis 02.06.2026 | Mathearbeit abgebrochen, Zittern rechte Hand            |
| 03.06. bis 09.06.2026 | zwei Nächte mit starken Schmerzen, kein Sportunterricht |

## Beweisvermerk

Der Fall hängt daran, ob die vorhandene Evidenz als mehr als bloße Hoffnung bewertet werden kann und ob die drohenden neurologischen Schäden eine vorläufige Leistungspflicht im Eilverfahren tragen. Wichtig ist die Befristung: sechsmonatiger Therapieversuch mit objektiven Verlaufsparemtern.

## MD-Stellungnahme und Kassenbescheid

### Medizinischer Dienst

Gutachten nach Aktenlage vom 13.06.2026.

Die Erkrankung ist selten und schwerwiegend. Die beantragte Enzymsubstitution ist jedoch für die konkrete genetische Unterform nicht zugelassen. Die vorgelegte Fallserie umfasst nur fünf Jugendliche und erlaubt keine sichere Aussage zur Wirksamkeit. Die Datenlage ist unzureichend. Eine lebensbedrohliche Akutsituation liegt nicht vor. Die Weiterführung symptomatischer Therapie ist möglich.

Empfehlung: Ablehnung.

### Bescheid der SaalePlus Krankenkasse

Datum: 19.06.2026.

Die Kostenübernahme für Velaglucose-Nord wird abgelehnt. Die beantragte Anwendung liegt außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebiets. Ein Anspruch auf Arzneimittelversorgung besteht nur, wenn Qualität und Wirksamkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Dies ist nach der MD-Stellungnahme nicht belegt.

Die Krankenkasse verweist außerdem auf die hohen Kosten von etwa 486.000 EUR jährlich. Eine sechsmonatige Erprobung könne nicht zulasten der Solidargemeinschaft erfolgen, solange der Nutzen ungesichert sei.

### Schwachpunkte für die Bearbeitung

Die Ablehnung setzt sich nicht damit auseinander, ob die neurologische Verschlechterung irreversibel sein kann. Sie prüft nicht, ob eine befristete Bewilligung mit Verlaufsparemtern ein milderer Mittel gegenüber vollständiger Ablehnung wäre. Die persönliche Situation einer Minderjährigen in Ausbildung und Schule wird nur am Rand erwähnt.

# Widerspruch der Eltern und anwaltliche Nachschärfung

## Eigenhändiger Widerspruch der Eltern vom 25.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir widersprechen der Ablehnung für unsere Tochter Samira. Es geht nicht um irgendein teures Medikament, sondern um ihre Chance, laufen, schreiben und zur Schule gehen zu können. Die Klinik in Jena kennt Samira seit Jahren. Wenn wir jetzt weiter warten, kann das nicht rückgängig gemacht werden.

Bitte entscheiden Sie neu und sprechen Sie mit Prof. Merten persönlich.

Katrin und Robert Wehner

## Anwaltlicher Ergänzungsentwurf

Der Widerspruch wird vertieft. Die Ablehnung verletzt den Amtsermittlungsgrundsatz, weil sie ausschließlich auf eine Aktenlage abstellt und den konkreten Progressionsverlauf nicht ausreichend würdigt. Die Versicherte ist minderjährig, befindet sich in schulischer Ausbildung und verliert aktuell messbare Alltagsfunktionen.

Die beantragte Versorgung soll befristet für sechs Monate erfolgen. Der Antrag zielt nicht auf eine unbegrenzte Erprobung, sondern auf eine kontrollierte Therapie mit klaren Abbruchkriterien: Gangbild, Feinmotorik, Schultage, Schmerzepisoden und MRT-Verlauf.

Hilfsweise wird beantragt, unverzüglich eine fachpädiatrisch-stoffwechselmedizinische Zweitbegutachtung einzuholen und bis dahin eine vorläufige Kostenzusage für die erste Behandlungsphase zu erteilen.

# Schule, Teilhabe und Pflegebelastung

## Stellungnahme Gymnasium

Schulleiterin Dr. Petra Wöllner, 18.06.2026.

Samira Wehner war bis zum Frühjahr 2026 eine leistungsstarke und zuverlässige Schülerin. Seit März häufen sich Fehlzeiten und vorzeitige Unterrichtsabbrüche. Bei Klausuren benötigt sie zusätzliche Pausen, schreibt langsamer und wirkt erschöpft. Die Schule hält das Ziel Abitur weiterhin für realistisch, wenn die gesundheitliche Situation stabilisiert wird.

## Häusliche Belastung

Die Eltern wohnen im dritten Obergeschoss ohne Aufzug. Samira schafft die Treppen an guten Tagen allein, an schlechten Tagen nur mit Hilfe des Vaters. Die Mutter reduziert seit Juni 2026 ihre Arbeitszeit von 30 auf 24 Wochenstunden, um Arzttermine zu begleiten. Ein Pflegegrad ist noch nicht beantragt.

## Teilhaberisiko

Der Fall ist nicht nur eine Arzneimittelfrage. Ohne Stabilisierung drohen Schulabbruch, Pflegebedürftigkeit und Verlust der Selbstständigkeit. Diese Folgen sollen im Eilverfahren konkret beschrieben werden, ohne den Fall durch Übertreibung angreifbar zu machen.

# Eilantrag Sozialgericht Jena

## Antrag

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin Samira Wehner vorläufig für sechs Monate die Versorgung mit Velagluce-Nord nach ärztlicher Verordnung des Universitätsklinikums Jena zu gewähren.

Hilfsweise wird beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, binnen sieben Tagen eine persönliche Begutachtung durch eine fachärztlich ausgewiesene Stoffwechselmedizin zu veranlassen und bis zur Entscheidung eine vorläufige Zusage für den Therapiebeginn zu erteilen.

## Anordnungsanspruch

Die Antragstellerin leidet an einer seltenen, fortschreitenden Erkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die fachbehandelnde Klinik beschreibt eine drohende irreversible Verschlechterung. Der Antrag ist auf eine befristete, kontrollierte Therapie gerichtet, nicht auf eine unkontrollierte Dauerleistung.

## Anordnungsgrund

Die Verschlechterung zeigt sich aktuell im Schulbesuch, Gangbild, Feinmotorik und Schmerzverlauf. Eine Entscheidung in der Hauptsache käme zu spät, wenn sich die neurologischen Schäden bis dahin verfestigen. Die Eltern können die Arzneimittelkosten nicht vorfinanzieren.

## Anlagen

1. Klinikbericht Prof. Merten.
2. Genetischer Befund.
3. Symptomtagebuch.
4. Stellungnahme der Schule.
5. MD-Gutachten und Ablehnungsbescheid.

Datei: 07\_kosten\_und\_verlauf.csv

| monat   | behandlung              | kosten   | medizinischer_marker  | alltagsmarker          | streitpunkt                        |
|---------|-------------------------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2026-06 | keine Enzymsubstitution | 0.00     | Progress dokumentiert | Fehlzeiten Schule hoch | Ausgangslage                       |
| 2026-08 | Dosis 1 geplant         | 81000.00 | Feinmotorik Baseline  | Schultage pro Woche    | vorlaeufige Bewilligung            |
| 2026-09 | Dosis 2 geplant         | 81000.00 | Schmerzepisode n      | Treppe                 | Abbruchkriterium festlegen         |
| 2026-10 | Dosis 3 geplant         | 81000.00 | Gangtest              | Schulklausuren         | Wirksamkeitskontrolle              |
| 2026-11 | Dosis 4 geplant         | 81000.00 | MRT Verlauf           | Selbststaendigkeit     | Fortsetzung nur bei Stabilisierung |
| 2026-12 | Dosis 5 geplant         | 81000.00 | Neuropaediatric       | Fehltage               | Gerichtliche Kontrolle             |
| 2027-01 | Dosis 6 geplant         | 81000.00 | Gesamtauswertung      | Schulhalbjahr          | Befristeter Therapieversuch endet  |
|         |                         |          |                       |                        |                                    |